

1505293-23.2021.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2086288/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 11812114 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 1141/20/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 1161/20/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2086288 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505293-23.2021.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505293-23.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2086288/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 11812114 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 1141/20/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 1161/20/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2086288 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEBER DE SOUSA GAMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

KLEBER DE SOUSA GAMA foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, combinado com art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 14 de janeiro de 2020, por volta das 06h15, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária II de Bauru, nesta cidade, guardava, para fins de tráfico, 57,59 gramas de maconha subdivididos em treze porções, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Notificado (fls. 104), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 108/109.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 20 de julho de 2.021 (fls. 116/118). Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 146 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 149/152).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 157/165, alegando que: 1)- as provas são frágeis; 2)- os depoimentos dos agentes penitenciários não são suficientes para a condenação e têm conteúdo genérico; 3)- a conduta deve ser desclassificada para a prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas. Pediu a absolvição e, alternativamente, a desclassificação da conduta para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação da pena no mínimo legal e a fixação de regime inicial de pena diverso do fechado.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 23 e pelo laudo pericial de fls. 48/51 (treze porções de maconha com peso de 57,59 gramas).

A autoria deriva da prova oral e deve ser atribuído ao réu.

No entanto, restou controverso o intuito de traficância.

Em juízo, a testemunha Ary Celso de Godoy, agente de segurança penitenciária, afirmou que as ocorrências dentro da penitenciária são muito semelhantes. Acredita que tenha sido realizada uma revista de praxe na unidade e encontrada droga no colchão do réu. Não se recorda precisamente como foi identificado aquele colchão como pertencente ao acusado. A quantidade de sentenciados no raio 1 é menor e, por isso, na data em questão, ficou bem caracterizado que a droga pertencia ao réu. Não se lembra quantos sentenciados estavam na cela. O colchão foi identificado como sendo do acusado porque havia pertences dele, como cartas e outros itens com seu nome. Tais pertences estavam em cima do colchão. Os presos têm por hábito manter esses objetos em sacolas. Não se recorda se o réu confessou a posse da droga.

Tratava-se de material assemelhado a maconha. Não se lembra como a droga estava fracionada. Também não se recorda a cidade natal do réu. Não sabe dizer quem eram os remetentes das cartas ou ainda se o acusado fazia trabalho externo.

A testemunha Carlos Alberto Taveira Torres, também agente de segurança penitenciária, relatou estar aposentado há cerca de um ano. Vendo o acusado, não se recorda dele. Blitz e apreensões eram rotineiras, quase todos os dias. Não tem lembrança de detalhes do fato. Acredita que a droga foi encontrada no colchão.

Quando os agentes foram retirar o colchão, o entorpecente deve ter caído. Se o material ilícito for encontrado em colchão, deve pertencer ao possuidor do mesmo.

Em geral, um preso se apresenta como responsável pelo objeto ilícito. Se ninguém se apresenta, todos da cela são investigados. É até perigoso segurar todos trancados para definir de quem era a droga. Não se recorda da quantidade encontrada, nem de qual espécie de entorpecente se tratava. Nas celas do local, ficavam cerca de cinco educandos. Na cela 47, havia mais de cinco. Se todas as camas estiverem lotadas, muitas vezes se colocam colchões no chão, onde dormem um ou dois. Houve época em que não havia câmeras no alambrado. Pessoas de fora do presídio passavam pelo alambrado e linha de tiro para levar entorpecente para o interior da unidade prisional.

Interrogado em juízo, o réu afirmou que possuía quatro invólucros de maconha. Não sabe a quem pertenciam os outros nove. Foram encontradas aquelas quatro porções. Quando da blitz, os presos estavam todos fora da cela. Na data em questão, os agentes entraram em outras quatro celas. Aqueles que tinham droga para consumo jogavam-na no pátio. Podem ter confundido outras porções de maconha e atribuído a respectiva posse a ele, réu. As quatro porções estavam em sua cintura e foram encontradas quando estava do lado de fora da cela, durante a revista pessoal ao sair. Dormia no chão, ao lado da grade. Quando os sentenciados saem da cela, ficam de bermuda e camiseta e algemados um no outro. Antes de efetuar a revista pessoal, o agente pede que tirem a roupa. Não realizava trabalho externo. Adquiriu o entorpecente lavando roupa e fazendo faxina. Sua família é de Itaí, perto de Avaré. Nunca foi processado por tráfico. Seus processos se referem a assalto e "155". Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado como incurso nas penas do artigo 28 da Lei 11.343/06.

O fato e sua autoria estão bem demonstrados.

Com efeito, o réu confessou a posse de quatro porções de maconha em juízo, livre de qualquer forma de pressão ou coação.

A mera confissão judicial já seria elemento de prova bastante para a condenação, mesmo porque nada indica tenha sido o réu insincero ao se autoincriminar.

Nesse sentido:

"Prova. Confissão judicial. Único elemento de prova a embasar a condenação.

Admissibilidade. A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquela em que lhe evidencie a insinceridade, ou quanto tiver prova veemente em contrário." (TJSP, RT 744/573).

De qualquer forma, a confissão não está isolada no conjunto probatório.

Ao contrário, os agentes de segurança penitenciária, embora não se recordassem dos fatos com muito detalhes, confirmaram ao menos que houve revista na cela e apreensão da droga.

Não há razão para não atribuir credibilidade aos depoimentos em questão.

Nesse sentido:

"(...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão." (HC 254.312/Sp, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/08/2013, DJE 13/08/2013). (em TJSP, Apelação n. 0029345-41.2013.8.26.0071, rel. Silmar Fernandes, j. 13/11/2015).

Portanto, está bem provado que o réu guardava porções de maconha no interior da unidade prisional.

Quanto ao intuito de traficância, porém, há dúvida razoável.

O acusado portava pequena quantidade de maconha, droga que sabidamente é consumida dentro de unidades prisionais.

No mais, não há outros elementos colhidos durante a instrução que estejam a permitir a conclusão de que o agente visava entregar a droga a terceiros.

Nenhum petrecho comumente relacionado à traficância foi apreendido e nenhum gesto de troca foi flagrado.

Rememore-se que, a par de uma genérica lembrança a respeito da apreensão da droga no colchão do réu, as testemunhas de acusação praticamente nada mais afirmaram de interesse do processo.

Em se tratando, insista-se, de treze porções de maconha com peso de 57,59 gramas, a dúvida, mínima que seja, quanto ao intuito do agente, deve militar em favor da defesa.

Em suma, o réu deve ser condenado como incurso nas penas do art. 28 da Lei 11.343/06.

Passa-se à aplicação da pena.

Ainda que o réu possua antecedentes, ele portava treze invólucros contendo droga cujo peso total não era muito elevado.

Ademais, tratava-se de maconha, que é espécie de entorpecente cujos efeitos não são dos mais nocivos à sociedade e aos usuários, se comparados aos de outras espécies.

Não por outro motivo, diga-se, em julgamento em curso perante o Supremo Tribunal Federal, dois Ministros já votaram pela descriminalização do porte de maconha.

Ademais, quanto ao porte da droga, houve confissão.

Assim, fixa-se a pena de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, inciso I, da Lei n. 11.343/2006).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para condenar o acusado Kleber de Sousa Gama como incurso nas penas do art. 28 da Lei n.

11.343/2006, a submeter-se à pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

P.R.I.

Bauru, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA